

博智電子股份有限公司

董事及經理人道德行為準則

第一條：訂定目的及依據

為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司所有利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

第二條：適用對象

本準則適用於本公司董事(含獨立董事，以下同)及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)。

第三條：誠實信用原則

董事及經理人應本著守法守信、公平公正，奉行商業道德，並秉持公司經營理念「創新、和諧、超越」，以誠信之態度執行職務。

第四條：防止利益衝突

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司無潛在之利益衝突。

第五條：避免圖私利之機會

本公司董事或經理人應避免為下列事項：

- (一)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
- (二)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；
- (三)與公司競爭。

當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

第六條：保密責任

董事或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

第七條：公平交易

董事或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第八條：保護並適當使用公司資產

董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

第九條：遵循法令規章

公司除對內部人加強證券交易法及其他法令規章之遵循外，本公司另訂定員工行為準則，以規範公司所有同仁各項應有之作為，惟如本準則與員工行為準則之規定不一致或衝突者，應優先適用本準則之規定。

第十條：鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

本公司應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，應提供足夠資訊向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。公司將以保密方式處理呈報案件，並將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。

第十一條：懲戒措施

董事或經理人有違反道德行為則之情形時，公司應依相關規定處理。公司並設置相關申訴管道，提供違反道德行為準則者，得依相關規定救濟之途徑。

第十二條：豁免適用之程序

本公司若有董事或經理人豁免遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，並二日內於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之相關資訊及獨立董事之反對或保留意見，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以維護公司權益。

第十三條：揭露方式

本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

第十四條：訂定、修訂及施行

本準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。

本準則訂定於中華民國一〇三年十二月二十三董事會通過後實施。

第一次修正於中華民國一〇四年三月二十七日董事會通過後實施。

第二次修正於中華民國一〇九年七月六日董事會通過後實施。